

מסורת הש"ם

(א) צ"מ לב, (ב) צ"ל אט
ה' כולכם כו', (ג) ויקרא כא, (ד) ודברים כב, (ה) ויקרא יח, (ו) שמות כה, (ז) ויקרא כו, (ח) צ"ל וציוס השביעי משנות למען יטח שורך ותמורד, (ט) רש"ל מ"ו,

תורה אור השלם

- איש אמו ואביו תיראו ואת שבתתי תשמורו אני יי אלהיכם: ויקרא יט ג
- את שבתתי תשמורו ומקדשי תיראו אני יי: ויקרא יט ל

גליון הש"ם

גם' יכול יהא בנין בית המקדש דוחה שבת. עיין שטות דף טו ע"כ רש"י ד"ה אין בנין:

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה והא תנא בעלמא קאי ולא פריך. והא תנא בעלמא גמר לאוי' (ב) תוב' ד"ה (גדף הקודס) טעמא וכו' ה"א דדמי דלהבי אל"ת ועשה ליכא כו':

מוסף רש"י

אני ה' כולכם חייבים בכבודי. אפי"ם שאמרנו קי ירא את אהין, אט אהון לשנים, ואם אמר קי אהין עבור על דברי לחלל שנת, אל תשמע לו (בר' לב), ומקדש תיראו כולכם חייבין בכבודי. אטם והמקדש חייבים כבודי שהוארתי על השנת (שבוטות טו),

חמש עשרה נשים פרק ראשון יבמות

לאו דמחמר. אחר צהמה שהוא בלאו דלא תעשה כל מלאכה אתה ובהמתך (שמות כ) ובהאי לאו ליכא כרת דלא עבד מעשה בגופיה וכמ"ד צפ' מי שהחשיך (שנת דף קנד). המחמר אחר צהמתו צצנת פטור: **ואפ"ס לא דחי**. בתמיה: **ולגמר מהכא**. דלא דחי אפילו לאו

גרידא: וכי סימא שאני לאוי דשנת דחמיירי. דקי"ל (עירובין דף סט): מחלל שנת כעובד עבודת כוכבים ומשום הכי אפי' לאו גרידא לא דחי ומנייהו לא גמרינן: **והא תנא בעלמא קאי ולא פריך**. והא אשכחן תנא בעלמא דליף שאר לאוי כגון לאו דלא יטמא דכהן? ולאו דלא תוכל להתעלס? מלאו דשנת לחומר? ולא פרכין שאני לאוי דשנת דחמיירי: **אמר לו איני לכהן: היטמא**. צבית הקצרות להשיב אצירה או שהיתה עומדת צחון ואמר לו אל תחזיר יכול ישמע לו ת"ל איש אמו ואביו וילפינן לאו דטומאה ולאו דהשצת אצדה מלאוי דשנת: **אלא**. לעולם דאמר ליה שחוט לי צשל לי ופס"ה לא אינטריך עליה? דאיכא למיפרך מה להנך שחוט שנת עקירת לא תעשה הוא מקיים עשה דכיבוד וזהו הכשר קיומו ואי אפשר לקיימו צלא עקירת לאו הלכך אי לא כתב את שבתותי תשמורו ה"א לידמי אצל ייצום לא זה בלבד הכשר קיום העשה שהרי יכול לחלוץ ולא יעקור לאו של ערוה ולא אינטריך עליה: **מאי לאו צנונה וסוסר**. אינטריך למיסר אף על גב דלא מלאכה הוא ואיכא כרת אי לאו דאשמעינן ה"א אתי עשה דועשו לי מקדש? ודחי לאו דשנת: **והא תנא בעלמא (א) גמר**. לאוי דטומאה והעלם אצדה מלאוי דשנת ולא פריך: **תיפוק לי מהסם**. מאיש אמו ואביו תיראו להכשר מנזיה הוא ולא דחי למא לא למהידר למכתב הכא את שבתותי תשמורו אלא כהדיא דלא דחי אמרינן דדחי אס כן אינטריך עליה: **נאמר שמירה צצנת ומורא צמקדש**. והקישן הכתוב צפסוק אחד?: לא

וצישול לאשמעינן דבעלמא דחי אדרבה נוקמה בלאו דמחמר ונגמר מהכא דבעלמא לא דחי אפילו לאו גרידא וי"ל דדייק תנא מדלא אשמעי' קרא צצאר דברים דליכא אלא לאו גרידא דלא הוה אתי למיטעי וא"ת והיני נגמר מהכא דלא דחי דלמא שאני הכא דהוי עשה ולא תעשה דהא כתיב? (למען יטח שורך וחמורך וציוס השביעי תשבות) ומש"ה הוה דלא דחי אצל לאו גרידא לעולם נילף מכלאים צציית דדחי ואר"י דעשה דכיבוד הואיל ועדיף כולי האי דהוקש כבודם לכבוד המקום חשיב עשה דשנת דשנת כפרה דבת כהן וא"ת והוי כמאן דליכא אלא לאו גרידא וכמו כן עשה דמקדש ועשה דבת כהן עדיפי מעשה דשנת משום מורא ומשום כפרה דבת כהן וא"ת מנגן דלא דחי עשה דכיבוד אפי' לאו גרידא דהא שנת וטומאה והשצת אצדה כולוהו עשה ולא תעשה גינהו וי"ל כיון דגלי לן קרא דלא אלימא לן טעמא דהוקש כבודם לכבוד המקום דלידמי א"כ אפילו לאו גרידא לא דחי דמכלאים לא מני גמיר משום דכיבוד הוי הכשר מנזיה: **והא תנא בעלמא קאי ולא קפריך**. קשה דמשמע דאי איירי צשחיטה וציסול ינחא ליה ואדרבה כ"ש דקשה טפי דהיכי יליף דהיטמא ולא תחזיר דליכא כרת משצת דאיכא כרת וסקילה דנני דהתם לא דחי הכא דחי אע"ג דאיכא לאו ועשה משום דהוקש כבודם ויש לומר כיון דגלי קרא דגרע מעשה דעלמא דבעלמא דחי לאו שיש צו כרת והאי לא דחי תו לא מהני טעמא דהוקש כבודם לכבוד המקום: **שבין הבשר מצוה**. פירוש צקונטרס לעולם צשחוט לי צשל לי והא בעלמא דחי מ"מ לא נילף מהכא דלידמי עשה דייצום לאו דאחות אשה משום דאיכא למיפרך שכן הכשר מנזיה דאי אפשר לקיים הכיבוד בלא דחיית הללאו אצל גבי ייצום יכול לקיים המנזיה בלא דחיית הללאו דאפשר בחליצה וקשה לר"י דאין זה אפשר דאי אסור לייצם משום כרת חליצה נמי לא צעי דכל שאין עולה לייצום אין עולה לחליצה ולקמן צפ"צ (דף כ. וסג) ילפי' מקרא ועוד אמרי' צזהיא שמעתא (דף כה). דלא חשבינן גבי יצום אפשר לקיים שניהם ע"י חליצה משום דחליצה צמקום ייצום לאו מנזיה היא? (ועוד דלקמן לפי האמת דאיכא קרא צכלאים ל"ל קרא כיון דהכשר מנזיה דוחה אפי' ל"ת שיש צו כרת) ועוד דמסקינן צצשום מקום אין עשה דוחה ל"ת שיש צו כרת משמע אפילו צהכשר מנזיה ולקמן דפריך הכשר מנזיה תיפוק לי מהתם דפי' הקונט' תיפוק לי מהתם מכיבוד אצ דלא דחי אלא ודאי הואו דמקדש אתא למימר הא בעלמא דחי אפי' בלא הכשר מנזיה ואין זה דיוק דדלמא לגופיה אינטריך משום דמכיבוד ילפינן דבעלמא דחי אינטריך למיכתב גבי מקדש דלא דחי ומיניה הא איכא למימר אף על גב דבעלמא דחי גבי מקדש ה"א דלא דחי כמו צכיבוד צבכל מיילי דשצת ה"א דלא דחי ולהכי אינטריך מילה ופסח ותמיד וכן אומר מהרר"י ונראה לר"י וכן פירש רבינו חננאל דבלאו דמחמר מוקי לה ומהכא לא נילף בעלמא דלא לידמי לאו גרידא דמה לכיבוד שכן הכשר מנזיה כשמחמר ומטמא ומניח מלהחזיר אצדה כדי להציא גזולות לאצוי צשעת דחיית הללאו אין מאכילו ומלציסו אצל בעלמא דעבד גוף המנזיה ילפינן מכלאים צציית דדחי ואר"י דכיבוד אצ אפי' עוסק בגוף מנזיה לא דחי צבכל ענין קא פסיק שלא ישמע לו והיינו משום דצרוצ עיניי כיבוד רגילים להיות על ידי הכשר מנזיה קאמר רחמנא דלא דחי צכל ענין והשתא לקמן פריך שפיר הכשר מנזיה תיפוק לי מהתם דלא דחי ואם אינו ענין להכשר מנזיה תניהו ענין לגוף מנזיה:

פרק ראשון יבמות

ו.

לידמי כדאמר צסוק אלו מציאות (צ"מ דף לב). דה"א אי לאו קרא לידמי ל"ת ועשה מהאי טעמא וי"ל דעשה ול"ת דקיל ה"א דלידמי אצל ל"ת שיש צו כרת לא ה"א דדחי? (ו) ולהכי ל"ת ועשה ליכא למידק הא בעלמא דחי כדדייק אלא תעשה שיש צו כרת דדוקא ל"ת שיש צו כרת צכלאו קרא ה"א דלא דחי איכא למידק הא בעלמא דחי וא"ת וכיון דהשתא צעי למימר דבעלמא דחי ל"ת שיש צו כרת כ"ש דלידמי בעלמא ל"ת ועשה וא"ל דהא"נ דא"כ ה"ל למיפרך אלא הא דקי"ל דאין עשה דוחה ל"ת ועשה נגמר מהכא דדחי כדפרי' לעיל (דף ה). וי"ל דהשתא דילפינן דבעלמא דוחה ל"ת שיש צו כרת ע"כ גרע מל"ת ועשה דאי אפשר שידחה עשה ל"ת ועשה דמאי אולמיה דדאי עשה מהאי עשה והא דהוה צעי למימר צסוק אלו מציאות (צ"מ דף לב). דעשה דכיבוד לידמי ל"ת ועשה היינו משום דעדיף דהוקש כבודם לכבוד המקום וא"ת אי בעלמא דחי א"כ קרא דכלאים צציית למא לי ויש לומר דאינטריך לכדרבא ולתנא דצי רבי ישמעאל נמי אינטריך דלא נדרש הכין מין כנף דוקא נמר לנמר ופשטים לפשטים ועוד ס"ד דלא לידמי עשה דציית לאו דכלאים שאין שוה צנשים למ"ד נשים פטורות מציית ולעיל דהוה צעי למילף מעשה דמורע דלידמי עשה את ל"ת (ועשה) משמע דצעי למילף מהתם אפילו כלאים צציית ע"כ אכתי לא אסיק אדעתיה שיש חילוק צין שוה צכל עד דפריך ליה וצפ' שני מוירים (מויר ד' נח. וסג) דליף לגמרי בעלמא מראשו איכא למימר סבר דנשים חייבות צציית וא"ת ראשו למא לי כיון דדחי אפילו לאו שיש צו כרת וי"ל דאינטריך לאשמעינן דהקפת כל

הראש שמה הקפה ומפסח וימילה ותמיד לא קשיא מדיי אמהי אינטריך קרא כיון דבעלמא דחי דס"ד למילף לעינן שצת מכיבוד אצ ואם דלא דחי וה"א דצצנת לא דחי אע"ג דבעלמא דחי: **ג'גבמר מהכא דלא דחי**. משמע דאי איירי צשחיטה וציסול ינחא ותימה דמנא ליה לתנא לאוקמי קרא צשחיטה וי"ל דדייק תנא מדלא אשמעי' קרא צצאר דברים דליכא אלא לאו גרידא דלא הוה אתי למיטעי וא"ת והיני נגמר מהכא דלא דחי דלמא שאני הכא דהוי עשה ולא תעשה דהא כתיב? (למען יטח שורך וחמורך וציוס השביעי תשבות) ומש"ה הוה דלא דחי אצל לאו גרידא לעולם נילף מכלאים צציית דדחי ואר"י דעשה דכיבוד הואיל ועדיף כולי האי דהוקש כבודם לכבוד המקום חשיב עשה דשנת דשנת כפרה דבת כהן וא"ת מנגן דלא דחי עשה דכיבוד אפי' לאו גרידא דהא שנת וטומאה והשצת אצדה כולוהו עשה ולא תעשה גינהו וי"ל כיון דגלי לן קרא דלא אלימא לן טעמא דהוקש כבודם לכבוד המקום דלידמי א"כ אפילו לאו גרידא לא דחי דמכלאים לא מני גמיר משום דכיבוד הוי הכשר מנזיה: **והא תנא בעלמא קאי ולא קפריך**. קשה דמשמע דאי איירי צשחיטה וציסול ינחא ליה ואדרבה כ"ש דקשה טפי דהיכי יליף דהיטמא ולא תחזיר דליכא כרת משצת דאיכא כרת וסקילה דנני דהתם לא דחי הכא דחי אע"ג דאיכא לאו ועשה משום דהוקש כבודם ויש לומר כיון דגלי קרא דגרע מעשה דעלמא דבעלמא דחי לאו שיש צו כרת והאי לא דחי תו לא מהני טעמא דהוקש כבודם לכבוד המקום: **שבין הבשר מצוה**. פירוש צקונטרס לעולם צשחוט לי צשל לי והא בעלמא דחי מ"מ לא נילף מהכא דלידמי עשה דייצום לאו דאחות אשה משום דאיכא למיפרך שכן הכשר מנזיה דאי אפשר לקיים הכיבוד בלא דחיית הללאו אצל גבי ייצום יכול לקיים המנזיה בלא דחיית הללאו דאפשר בחליצה וקשה לר"י דאין זה אפשר דאי אסור לייצם משום כרת חליצה נמי לא צעי דכל שאין עולה לייצום אין עולה לחליצה ולקמן צפ"צ (דף כ. וסג) ילפי' מקרא ועוד אמרי' צזהיא שמעתא (דף כה). דלא חשבינן גבי יצום אפשר לקיים שניהם ע"י חליצה משום דחליצה צמקום ייצום לאו מנזיה היא? (ועוד דלקמן לפי האמת דאיכא קרא צכלאים ל"ל קרא כיון דהכשר מנזיה דוחה אפי' ל"ת שיש צו כרת) ועוד דמסקינן צצשום מקום אין עשה דוחה ל"ת שיש צו כרת משמע אפילו צהכשר מנזיה ולקמן דפריך הכשר מנזיה תיפוק לי מהתם דפי' הקונט' תיפוק לי מהתם מכיבוד אצ דלא דחי אלא ודאי הואו דמקדש אתא למימר הא בעלמא דחי אפי' בלא הכשר מנזיה ואין זה דיוק דדלמא לגופיה אינטריך משום דמכיבוד ילפינן דבעלמא דחי אינטריך למיכתב גבי מקדש דלא דחי ומיניה הא איכא למימר אף על גב דבעלמא דחי גבי מקדש ה"א דלא דחי כמו צכיבוד צבכל מיילי דשצת ה"א דלא דחי ולהכי אינטריך מילה ופסח ותמיד וכן אומר מהרר"י ונראה לר"י וכן פירש רבינו חננאל דבלאו דמחמר מוקי לה ומהכא לא נילף בעלמא דלא לידמי לאו גרידא דמה לכיבוד שכן הכשר מנזיה כשמחמר ומטמא ומניח מלהחזיר אצדה כדי להציא גזולות לאצוי צשעת דחיית הללאו אין מאכילו ומלציסו אצל בעלמא דעבד גוף המנזיה ילפינן מכלאים צציית דדחי ואר"י דכיבוד אצ אפי' עוסק בגוף מנזיה לא דחי צבכל ענין קא פסיק שלא ישמע לו והיינו משום דצרוצ עיניי כיבוד רגילים להיות על ידי הכשר מנזיה קאמר רחמנא דלא דחי צכל ענין והשתא לקמן פריך שפיר הכשר מנזיה תיפוק לי מהתם דלא דחי ואם אינו ענין להכשר מנזיה תניהו ענין לגוף מנזיה:

יכול

עין משפט ונר מצוה

כב א מיי פ"א מהל' בית המצריה הלכה יב:

תוספות ישנים

דחי דאדרבה מסבא אית לן למימר דאין עשה דוחה ל"ת שיש צו כרת אלא ה"ק ואת שבתותי תשמורו מיותר להשמיענו הא בעלמא דחי דאי אמרינן בעלמא לא דחי לשחוק קרא משבתותי תשמורו ואלא דיענא דלא דחי מסבא אלא ודאי מיימר קרא לאשמעינן דבעלמא דחי. ואין להקשו מאי ענא לעיל דאמרין תמי מפסח ומילה ולא אמרינן מדאנטריך והכא אמרינן מדאנטריך. וי"ל דשאני לעיל דפסק ומילה היתירא הוה זה לא דיעין מסבא אצל הכא דאתא קרא לאסורא אין לומר נילף מיניה דא"כ לשחוק קרא מיניה דלעולם ינחא מסבא דאין עשה דוחה ל"ת שיש צו כרת. וא"ת א"כ מאי האי דקאמר לעיל יכול יהא כבוד אצ ואם דוחה שבת מנין לומר כן כיון דלא דיעינן קרא דאת שבתותי תשמורו הוה לא לעולם בלא צסוק יו לנו לומר דלא דחי. ופי' דהי יוסף קאנין (א) דיעמא הכי יכול יהא כבוד אצ ואם דוחה את השבת דיעמא עליה להיתירא מה להלן יצום אף כאן יצום. ויעמא הכי נאמר כאן עליה ונאמר להלן עליה מה להלן ערוה אף כאן ערוה וקאמר רחמנא (דברים כה) ה' יצמה יצא עליה וילף מיניה בעלמא (דדחי ל"ת שיש צו כרת) ת"ל את שבתותי תשמורו וא"כ לא מנינו למימר עליה להיתירא דא"כ לשחוק קרא משעיה ואין הוי דיעינן מלת שבתותי תשמורו דמשמע הא בעלמא דחי ומדאנטריך עליה ודאי דעליה לאסורא: **אילא** לאו דמחמר. וא"ת למא ס"ד למימר צשחוט לי ובשל לי מעיקרא יוחר מנבלא דמחמר. וי"ל משום דכתיב שבתותי תשמורו דמשמע דעביקר שמירה איירי והיינו במלאכה צבגופו דהיינו שחוט לי צשל לי אצל לאו דמחמר אינו אלא מלאכה צמלטו: ויתו היכא פריך למא לי עליה הא שחא צא לומר דאף מחליצה פטויה:

(א) נראה דצ"ל דהיי קאמר יכול יהא וכו'.

^[1] נראה דצ"ל דהיי קאמר יכול יהא וכו'